



ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ГРУЗИИ

Лаша Багратиони

докторант

Азербайджанского государственного
Экономического университета

Одну из важнейших ролей в стране в сфере развития инвестиционной активности, формирования благоприятной инвестиционной среды, повышения инвестиционной активности и получения из инвестиций адекватных итогов, играет правовая среда, регулирующая существующую инвестиционную деятельность.

Исходя из исследований Всемирного банка к факторам, которые негативно влияют на инвестиционную среду, относятся: политическая неопределенность (28%), макроэкономическая нестабильность (23%), налоги (19%), правовое регулирование (10%), коррупция (10%).¹ Исходя из указанного очевидно, что обеспечение инвестиционной активности и формирование благоприятной инвестиционной среды невозможно без соответствующей правовой базы. Вместе с тем, правовая база является одним из важнейших, но не достаточным условием для повышения инвестиционной активности.

В Грузии в первые же годы независимости, особое внимание было уделено созданию благоприятных условий для иностранных инвестиций. 25 июля 1991 года Верховный Совет Грузии, в но-

¹ Бебиашвили Н. Инвестиционная среда и прямые иностранные инвестиции в Грузии. Журн. «Экономика Грузии». 2008 г., № 3., стр.90

вейшей истории Грузии принял первый закон об инвестициях - «Закон об иностранных инвестициях», посредством которого был определен режим действия иностранных инвестиций в Грузии. Хотя, в связи с известным трудным периодом, этот закон не успел начать реальное действие.

30 июня 1995 года парламент Грузии принял новый закон «Об иностранных инвестициях», в котором были определены важнейшие привилегии для иностранных инвестиций. В частности, по этому закону, после получения первой прибыли в течение двух лет, иностранные инвестиции освобождались от налога на прибыль, а последующие четыре года они обязаны были платить всего 50% налога на прибыль. Надо отметить, что именно с этого периода в Грузии осуществились важные иностранные инвестиции, что указывает на то, что данный закон создал положительную среду для инвестиционной активности, которая еще более улучшилась после принятия 12 ноября 1996 года закона «О гарантиях и поддержке инвестиционной деятельности».

На сегодняшний день для формирования инвестиционной среды наиболее важными законами представляются законы «О гарантиях и поддержке инвестиционной деятельности» (1996г.), «О национальном инвестиционной агентстве Грузии» (2002г.) и закон «О государственной поддержке инвестиций» (2006г.).

Закон «О гарантиях и поддержке инвестиционной деятельности» определяет правовые основы и гарантии защиты осуществления иностранных и местных инвестиций на территории Грузии. Закон акцентирован на формировании правовой среды поддержки инвестиций.

По закону инвестициями считаются денежные средства, ценные бумаги, имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную и интеллектуальную оценку, которые вкладываются и применяются в целях получения прибыли. Рассмотрим, что подразумевается под ценностями и правами. В частности:

- денежные средства, акции и другие ценные бумаги;

- движимое и недвижимое имущество (земельные участки, здания, сооружения и другие материальные ценности);
- право пользования земельным участком или природными ресурсами, патенты, лицензирование, опыт и др. Интеллектуальные ценности;
- также другие имущественные и интеллектуальные права, которые признаны законом.

Надо отметить, что в законе довольно ясно представлен субъект инвестиционной деятельности (инвестор) и объект, их правовой статус, с этой стороны закон постановляет, что при осуществлении инвестиционной и предпринимательской деятельности права и гарантии иностранных инвесторов не должны быть меньше, чем права и гарантии, которыми пользуются юридические и физические лица Грузии. Указанный режим был введен с 14 мая 1997 г. Поэтому, в соответствии с законом установлен национальный режим, т.е. равные условия и права действия местных и иностранных инвесторов.

В законе определены гарантии поддержки и регистрации, защиты инвестиций, что подразумевает законом предусмотренную неприкосновенность, компенсацию инвестиций при лишении инвестиций. Здесь же определены запреты и ограничения в сфере осуществления инвестиций. В частности, 12 ноября 1996 года по закону Грузии «О гарантиях и поддержке инвестиционной деятельности» на территории Грузии инвестирование запрещено в следующих случаях:

- создания, производства и распространения ядерного, бактериологического и химического оружия;
- строительства полигона для испытания ядерного, бактериологического и химического оружия;
- ввоза из заграницы ядерных и токсических остатков с целью их захоронения на территории Грузии;
- проведения научно-исследовательских работ, связанных с клонированием человека;

- производства наркотических средств;
- культивирования опиумного мака, конопли и кустарников кока;
- деятельности, запрещенных международными договорами Грузии;
- импорта или реализации фальсифицированного (нестандартного) сжиженного газа жилищно-коммунального потребления, моторного бензина с примесью свинца (более 0.013гр на один литр), тетраэтилсвинца.

Вместе с тем, в такой деятельности, какими являются: производство почтовых марок, государственных наградных знаков, монет, денежных знаков. Деятельность, связанная с установкой клейма драгоценных металлов, с импортом, с экспортом, перевозкой, оптовой реализацией наркотических веществ медицинского назначения, а также деятельность, связанная с созданием новых наркотических веществ, с производством, с переработкой, импорт-экспортом, с перевозками, с оптовой торговлей психотропными препаратами, находящимися под специальным контролем.

Закон Грузии «О национальном инвестиционном агентстве Грузии», который был принят в 2002 г., определяет роль и права этого агентства, осуществление программ с целью поддержки иностранных и местных предприятий. Вместе с тем, главное замечание, которое возникло у экспертом в отношении этого закона, состоит в том, что осуществление «программ давно закончилось и те функции, которые были присвоены агентству законом, не соответствуют его нынешнему статусу и возможностям. Например, требование о представлении ежегодного отчета в агентство об обязательной регистрации и инвестиционных планах с капиталовложениями более 100000 долларов, никто не выполнил. В 2002-2003 гг. «президентский фонд» в основном применялся для стимулирования инвестиций местных компаний, что выражалось в предоставлении им субсидий и получении банковских гарантий».¹

¹ Грузинские экономические тенденции. Квартальное обозрение. Январь 2007г. Стр.68

Посредством улучшения процедур, необходимых для капиталовложения в инвестиции и предпринимательской деятельности, создания дополнительного режима с целью осуществления поддержки инвестиций, в 2006 г. был принят закон Грузии «О государственной поддержке инвестиций», и в соответствии с этим законом были установлены специальные нормы и дополнительные поддерживающие мероприятия для стимулирования особенно важных инвестиций.

С целью обеспечения государственной поддержки инвестиций, в этой сфере по закону представителем Грузии определено национальное инвестиционное агентство Грузии. В законе достаточно широко и ясно представлены права и обязанности как агентства, так и инвестора, условия предварительного лицензирования и получения разрешения. Законом определена инвестиция особого назначения. В частности, инвестор, который планирует осуществление более 8 млн лари, или же осуществленная им инвестиция оказывает важное влияние на развитие экономики и инфраструктуры Грузии с функциональной и стратегической точки зрения, может потребовать присвоения статуса инвестиции особого назначения.

В высокогорных регионах статус инвестиции особого назначения может быть присвоен инвестициям с суммой более 2 млн лари. В законе подробно представлен статус присвоения инвестиции особого назначения, его государственный контроль, компетенция агентства, а также ряд обязанностей муниципалитетов и государственных органов.

Вместе с тем, надо отметить, что в отношении этого положения среди экспертов имеются противоречивые соображения, в частности, считается, что в практике это положение может привести к растерянности инвестора, потому что ряд вопросов, согласно вторичному законодательству, не определен. В частности, тарифы обслуживания национального инвестиционного агентства. Под сомнением также в соответствии с IV пунктом X ста-

ტი предложенный инвестором инвестиционный план. Вместе с тем, мало кто из инвесторов согласится с такой инвестиционной гарантией, которая составляет 2% всей инвестиции. И наконец, закон, принятый в 2006 г. более чем достаточно регулирует процессы взятия разрешения. В то же время, не существуют ни институциональные возможности, ни вторичное законодательство. В связи с чем становится обязательным быстрая разработка вторичного законодательства и обеспечение администрирования. В связи со схожими условиями в Грузинской экономической науке существует соображение, что законы «Об иностранных инвестициях» (1995 г.), «О поддержке и гарантиях инвестиционной деятельности» 1996г.), «О национальном инвестиционном агентстве Грузии» (2002г.), «О государственной поддержке инвестиций» (2006г.) должны быть пересмотрены и приведены в соответствии с международными законами и конвенциями об инвестициях.

Согласно вышесказанному ясно, что законодательная база, которая соответствует инвестиционной активности, уже создана. Также очевидно, что серьезный инвестор вместе с законодательством, интересуется существующими в стране политическими, экономическими и другими факторами и после соответствующей экспертизы прекращает инвестирование. В связи с этим надо отметить, что в Грузии еще наблюдаются макроэкономические диспропорции, также начиная с 2007 г. значительно ухудшился политический климат, вместе с тем для всего периода развития высоким остаются бюрократические препятствия, примером могут служить случаи, связанные с «Бадагоном» и «Шинхофером».

Несмотря на указанное ясно и то, что после 2003 года наблюдается изменение позитивного направления в отношении привлечения инвестиций. В частности, по данным международного валютного фонда в Грузии результатом улучшения бизнес-климата является повышение инвестиционной привлекательности страны. Исходя из достигнутых результатов к 2007 году Грузия в соответствии с индексом экономической свободы с существующего

Несмотря на указанное, масштабы иностранных инвестиций и осуществленные инвестиционные проекты в стране указывают на то, что со стороны потенциальных инвесторов существует значительная осторожность в отношении экономической устойчивости и политической стабильности Грузии, что в свою очередь препятствует обеспечению приемлемого уровня инвестиционной активности.

**საინვესტიციო აქტივობის საკანონმდებლო-
სამართლებრივი ბაზა საქართველოში**

ლაშა ბაგრატიონი
აზერბაიჯანის სახელმწიფო ეკონომიკური
უნივერსიტეტის დოქტორანტი

სტატიაში ავტორის მიერ განხილულია საქართველოში არსებული ინვესტიციების მოზიდვის საკანონმდებლო-სამართლებრივი ბაზა. ამ კანონებში საკმაოდ ფართოდ და მკაფიოდ არის წარმოდგენილი როგორც სახელმწიფოს, ასევე ინვესტორის უფლებები და მოვალეობები. ავტორის მიერ ასევე ხაზგასმულია, რომ სერიოზული ინვესტორი დაინტერესებულია არა მარტო ქვეყანაში არსებული კანონმდებლობით, არამედ პოლიტიკური, ეკონომიკური და სხვა ფაქტორებით და შესაბამისი ექსპერტიზის მერე იღებს გადაწყვეტილებას ინვესტირების შესახებ. და რაც მთავარია, ინვესტიციების მოზიდვა პირდაპირ დაკავშირებულია საქართველოს ეკონომიკურ მდგრადობასთან და პოლიტიკურ სტაბილურობასთან.

დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ,
ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის
სამეცნიერო გრანტის პროგრამის
ფარგლებში № 52/18-24.12.13

ნათია შენგელია

სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი ეკონომიკაში,
სტუ ასისტენტი-პროფესორი,
სსუ ასოცირებული პროფესორი

ინვესტიციებს მეცნიერები სხვადასხვა ასპექტში განმარტავენ, სტატიკაში, დინამიკაში, მიკრო და მაკრო დონეზე, შემოსავლიანობის დონის, დანახარჯების და რესურსების მიხედვით; მაგრამ განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია სოციალური ინვესტიციები (მაგალითად, ეთიკური, ბილატერალური, მუქი და ღია მწვანე სოციალური ინვესტიციები), რომელთაც შეუძლიათ ქვეყანაში ჯანსაღი გარემოს შექმნა, განსაკუთრებით ტურიზმის სფეროში.

ღია მწვანე ინვესტიციები ძირითადად ორიენტირებულია ბუნებრივი გარემოს გაუმჯობესებისაკენ. ამ მიზნით შექმნილი კომპანიები აწვითარებენ ენერგიის განახლებად წყაროებს, ლე-ბულობენ ენერგიის ეკოლოგიურად სუფთა სახეს (მზის ენერ-გიაზე მომუშავე ბატარიები გათბობა-განათებისთვის, ორგანუ-ლი სასუქისგან მიღებული სითბური ენერგია-გაზი), აწვითარებენ „მწვანე ტრანსპორტს“ (ინოვაციური ელექტროავ-ტომობილები), მაშინ როცა მუქი-მწვანე ინვესტიციები იდება ტელესაკომუნიკაციო კომპანიებში. ე.წ. „მწვანე ტრანსპორტი“ არ აზინძურებს გარემოს, შესაბამისად, ტურისტიც მშვიდადაა, რომ „სუფთა ჰაერს ისუნთქებს“, რაც დასვენების ერთი მნიშვნე-